PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHRU ROZI PRASTIYO alias PRAS**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 05 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Wadasari RT. 005, RW. 002, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa **FAHRU ROZI PRASTIYO alias PRAS** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Selatan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan 21 Desember 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 19 Januari 2023;

Terdakwa **FAHRU ROZI PRASTIYO alias PRAS** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang oleh:

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Agus Sudjatmoko, S.H., M.H., Helmi Al-Jufri, S.H., M.H., Amirul Fatony, S.H., Eka Mayasari Siahaan, S.H., Para Advokat dari Pos Bantuan Hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM - CATUR BHAKTI (LBH-CB)", berkedudukan di *Al-Aydrus Building 3rd Floor* Jl. Raya Condet No. 35, Cililitan, Jakarta Timur, 13640, berdasarkan Penetapan No. 64/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel., hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAHRU ROZI PRASTIYO alias PRAS** bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual bell menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHRU ROZI PRASTIYO alias PRAS** dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan pentah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4.4525 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4.6873 gram Berat netto seluruhnya **9,1398** gram, (*sisa hasil lab berat netto seluruhnya **9,0179** gram)*;
    2. 1 (satu) bungkus plastic buble wrap berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 22, 1600 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 2.7023 gram Berat netto seluruhnya **24,8623** gram, (*sisa hasil lab berat netto seluruhnya **23,9425** gram);*
    3. 1 (satu) buah timbangan digital merk camry;
    4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A215 warna silver berikut simcardnya;
    5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda berikut simcardnya.

    Dirampas untuk dimusnahkan

    6. Uang Tunai sebesar Rp.400.000- (empat ratus ribu rupiah);

    Dirampas untuk negara
5. Menyatakan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, serta memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **FAHRU ROZI PRASTIYO alias PRAS**, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di kamar Kos Komplek PJMI di Jalan Bintaro Utama 3A Jurang Mangu Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika***, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa FAHRU ROZI PRASTIYO alias PRAS menghubungi sdr. HASAN (DPO) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali dengan kesepakatan bila narkotika jenis shabu terjual baru terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kepada sdr. HASAN (DPO), setelah disepakati selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengambil narkotika jenis shabu dengan sistema tempel yang sebelumnya diletakan di rumput depan rumah warga didaerah Karang Tengah, Ciledug Kota Tangerang Selatan, lalu setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang ke kamar kos Komplek PJMI di Jalan Bintaro Utama 3A Jurang Mangu Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya terdakwa pecah menjadi beberapa paket untuk terdakwa jual dan terdakwa biasanya mengantar narkotika jenis shabu kepada pembeli dibantu oleh saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI (dalam penuntutan terpisah), sedangkan sisanya masih terdakwa simpan, adapun keuntungan yang tedakwa dapat dari jual beli 15 (lima belas) gram narkotika jenis shabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI mendapatkan upah mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 21.12 wib terdakwa meminta bantuan kepada saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI untuk mengantarkan dirinya membeli narkotika jenis ganja, setelah disepakati selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi FAJRI PRATAMA PUTRA PKTAVIAN als FAJRI pergi menemui sdr. LUKMAN (DPO) di Komplek Panorama Paredaise Pamulang Kota Tangerang Selatan, lalu setelah betemu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. LUKMAN (DPO) menyerahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis ganja kepada terdakwa, setelah selesai terdakwa bersama dengan saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI kembali pulang ke kosan dan setelah selesai terdakwa memberikan uang sebesa r Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI serta saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI dapat mengkonsumsi narkotika jenis ganja secara cuma-cuma;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, saat terdakwa bersama dengan saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI sedang berada di kamar kos didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi RAMADHAN EM HASAN bersama dengan saksi EKA PERMADI P yang sebelumnya mendapat informasi kalau dikosan tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta kamar kost terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic buble wrap berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 22,1600 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,7023 gram, 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4,4525 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,6873 gram yang sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari kecil yang berada di dalam kamar kos terdakwa yang selanjutnya diambil dan diserahkan kepada petugas Kepolisian, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk camry, uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A21S warna silver berikut simcardnya milik terdakwa, sedangkan dari saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda berikut simcardnya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu serta dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4201/NNF/2022, pada tanggal 30 September 2022, menyimpulkan bahwa:
  1. 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,4525 gram, diberi nomor barang bukti 2160/2022/PF;
  2. 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6873 gram, diberi nomor barang bukti 2161/2022/PF;

  Berat netto seluruhnya **9,1398** gram, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya **9,0179** gram).*
  3. 1 (satu) bungkus plastic buble wrap berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,1600 gram, diberi nomor barang bukti 2158/2022/PF;
  4. 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,6873 gram, diberi nomor barang bukti 2159/2022/PF;

  Berat netto seluruhnya **24,8623** gram, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya ***23,9425*** gram).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FAHRU ROZI PRASTIYO alias PRAS**, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di kamar Kos Komplek PJMI di Jalan Bintaro Utama 3A Jurang Mangu Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, saat terdakwa FAHRU ROZI PRASTIYO alias PRAS bersama dengan saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI (dalam penuntutan terpisah) sedang berada didalam kamar Kos Komplek PJMI di Jalan Bintaro Utama 3A Jurang Mangu Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi RAMADHAN EM HASAN bersama dengan saksi EKA PERMADI P yang sebelumnya mendapat informasi kalau di kosan tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta kamar kost terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4,4525 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,6873 gram yang sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari kecil yang berada di dalam kamar kos terdakwa yang selanjutnya diambil dan diserahkan kepada petugas Kepolisian, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk camry, uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A21S warna silver berikut simcardnya milik terdakwa, sedangkan dari saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda berikut simcardnya;
- Bahwa terdakwa mengakui saat menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembeli selalu diantar oleh saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI, sehingga terdakwa memberikan upah kepada saksi FAJRI PRATAMA PUTRA PKTAVIAN als FAJRI berupa mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara cuma-cuma serta memberikan uang untuk membeli bensin;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4201/NNF/2022, pada tanggal 30 September 2022, menyimpulkan bahwa:
  1. 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,4525 gram, diberi nomor barang bukti 2160/2022/PF;
  2. 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6873 gram, diberi nomor barang bukti 2161/2022/PF;

  Berat netto seluruhnya **9,1398** gram, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya **9,0179** gram)*;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **FAHRU ROZI PRASTIYO alias PRAS**, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di kamar Kos Komplek PJMI di Jalan Bintaro Utama 3A Jurang Mangu Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebegai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, saat terdakwa FAHRU ROZI PRASTIYO alias PRAS bersama dengan saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI (dalam penuntutan terpisah) sedang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada didalam kamar Kos Komplek PJMI di Jalan Bintaro Utama 3A Jurang Mangu Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi RAMADHAN EM HASAN bersama dengan saksi EKA PERMADI P yang sebelumnya mendapat informasi kalau di kosan tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta kamar kost terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic buble wrap berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 22,1600 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,7023 gram yang sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari kecil yang berada di dalam kamar kos terdakwa yang selanjutnya diambil dan diserahkan kepada petugas Kepolisian, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk camry, uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A21S warna silver berikut simcardnya milik terdakwa, sedangkan dari saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda berikut simcardnya;

- Bahwa saat terdakwa membeli narkotika jenis ganja diantar oleh saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 21.12 wib bertempat di Komplek Panorama Paredaise Pamulang Kota Tangerang Selatan kepada sdr. LUKMAN (DPO) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI sebagai upah serta mengkonsumsi narkotika jenis ganja secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4201/NNF/2022, pada tanggal 30 September 2022, menyimpulkan bahwa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) bungkus plastic buble wrap berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,1600 gram, diberi nomor barang bukti 2158/2022/PF;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,6873 gram, diberi nomor barang bukti 2159/2022/PF;

Berat netto seluruhnya **24,8623** gram, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya ***23,9425*** gram);

Perbuatan para terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAMADHAN EM HASAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberi keterangan di BAP Kepolisian dan membenarkannya;
   - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
   - Bahwa Saksi dan Tim menangkap Terdakwa dan Saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI pada hari Selasa Tanggal 20 September 2022 jam 15.00 WIB di kamar kos Komplek PJMI, di Jl. Bintaro Utama 3A, Jurang Mangu, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
   - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan:
     1. 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4.4525 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4.6873 gram Berat netto seluruhnya **9,1398** gram;
     2. 1 (satu) bungkus plastic buble wrap berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 22, 1600 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 2.7023 gram Berat netto seluruhnya **24,8623** gram;
     3. 1 (satu) buah timbangan digital merk camry;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A215 warna silver berikut simcardnya;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda berikut simcardnya;
6. Uang Tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari sabtu tanggal 17 September 2022 jam 20.WIB dari sdr. Hasan seberat 15 (lima belas) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan maksud untuk menjual kembali dengan kesepakatan bila narkotika jenis shabu terjual, baru Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kepada sdr. Hasan;
- Bahwa terhadap kepemilikan Narkotika tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **EKA PERMADI PRIMAYUDHA,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberi keterangan di BAP Kepolisian dan membenarkannya;
   - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
   - Bahwa Saksi dan Tim menangkap Terdakwa dan Saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI pada hari Selasa Tanggal 20 September 2022 jam 15.00 WIB di kamar kos Komplek PJMI, di Jl. Bintaro Utama 3A, Jurang Mangu, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
   - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan:
     1. 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4.4525 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4.6873 gram Berat netto seluruhnya **9,1398** gram;
     2. 1 (satu) bungkus plastic buble wrap berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 22, 1600 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 2.7023 gram Berat netto seluruhnya **24,8623** gram;
     3. 1 (satu) buah timbangan digital merk camry;
     4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A215 warna silver berikut simcardnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda berikut simcardnya;
6. Uang Tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari sabtu tanggal 17 September 2022 jam 20.WIB dari sdr. Hasan seberat 15 (lima belas) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan maksud untuk menjual kembali dengan kesepakatan bila narkotika jenis shabu terjual, baru Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kepada sdr. Hasan;
- Bahwa terhadap kepemilikan Narkotika tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberi keterangan di BAP Kepolisian dan membenarkannya;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dan Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu Saksi Ramadhan Em Hasan pada hari pada han Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kamar Kos Komplek PJMI di Jalan Bintaro Utama 3A Jurang Mangu Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
   - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa bersama dengan Saksi Fajri Pratama Putra Oktavian Als Fajri sedang berada di kamar kos didatangi oleh beberapa anggota Polisi dan Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu Saksi Ramadhan Em Hasan bersama dengan Saksi Eka Permadi P yang sebelumnya mendapat informasi kalau dikosan tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta kamar kost Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic buble wrap berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 22,1600 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 2.7023 gram 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 4,4525 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bersikan kristal warna putih berupa Narkotika Jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Shabu dengan berat netto 4,6873 gram yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam lemari kecil yang berada di dalam kamar kos Terdakwa yang selanjutnya diambil dan diserahkan kepada petugas Kepolisian, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk camry, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A21S warna silver berikut simcardnya milik Terdakwa, sedangkan dari Saksi Fajri Pratama Putra Oktavian Als Fajri dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda berikut simcardnya;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut yaitu pada awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa Fahru Rozi PRASTIYO Alias Pras menghubungi Sdr. Hasan (DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika Jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali dengan kesepakatan bila Narkotika Jenis Shabu terjual baru Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kepada Sdr. Hasan (DPO) setelah disepakati selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu dengan sistem tempel yang sebelumnya diletakkan di rumput depan rumah warga di daerah Karang Tengah, Ciledug Kota Tangerang Selatan, lalu setelah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke kamar kos Komplek PJMI di Jalan Bintaro Utama 3A Jurang Mangu Kel Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya Terdakwa pecah menjadi beberapa paket untuk Terdakwa jual dan Terdakwa biasanya mengantar Narkotika Jenis Shabu kepada pembeli dibantu oleh Saksi Fajri Pratama Putra Oktavian Als Fairi (dalam penuntutan terpisah), sedangkan sisanya masih Terdakwa simpan, adapun keuntungan yang Terdakwa dapat dari jual beli 15 (lima belas) gram Narkotika Jenis Shabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Saksi Fajri Pratama Putra Oktavian Als Fajri mendapatkan upah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 21.12 WIB Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Fauri Pratama Putra Oktavian Als Fajri untuk mengantarkan dirinya membeli Narkotika Jenis Ganja, setelah disepakati selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Fajri Pratama Putra Oktavian Als Fauri pergi menemui Sdr. Lukman (DPO) di Komplek Panorama Paredaise Pamulang Kota Tangerang Selatan, lalu setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) sedangkan Sdr. Lukman (DPO) menyerahkan Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa, setelah selesai Terdakwa bersama dengan Saksi Fajri Pratama Putra Oktavian Als Fairi kembali pulang ke kosan dan setelah selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fajri Pratama Putra Oktavian Als Fajri serta Saksi Fajri Pratama Putra Oktavian Als Fajri dapat mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja secara cuma-cuma;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Fajri Pratama Putra Oktavian Als Fajri tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dan Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu Saksi Ramadhan Em Hasan pada hari pada han Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kamar Kos Komplek PJMI di Jalan Bintaro Utama 3A Jurang Mangu Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa bersama dengan Saksi Fajri Pratama Putra Oktavian Als Fajri sedang berada di kamar kos didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu Saksi Ramadhan Em Hasan bersama dengan Saksi Eka Permadi P yang sebelumnya mendapat informasi kalau dikosan tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta kamar kost Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic buble wrap berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 22,1600 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 2,7023 gram, 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 4,4525 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal warna putih berupa Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jenis Shabu dengan berat netto 4,6873 gram yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam lemari kecil yang berada di dalam kamar kos Terdakwa yang selanjutnya diambil dan diserahkan kepada petugas Kepolisian, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk camry, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A21S warna Silver berikut simcardnya milik Terdakwa, sedangkan dari Saksi Fajri Pratama Putra Oktavian Als Fajri dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda berikut simcardnya;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa Fahru Rozi PRASTIYO Alias Pras menghubungi Sdr. Hasan (DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika Jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali dengan kesepakatan bila Narkotika Jenis Shabu terjual baru Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kepada Sdr. Hasan (DPO), setelah disepakati selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu dengan sistem tempel yang sebelumnya diletakan di rumput depan rumah warga di daerah Karang Tengah, Ciledug Kota Tangerang Selatan, lalu setelah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke kamar kos Komplek PJMI di Jalan Bintaro Utama 3A Jurang Mangu Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya Terdakwa pecah menjadi beberapa paket untuk Terdakwa jual dan Terdakwa biasanya mengantar Narkotika Jenis Shabu kepada pembeli dibantu oleh Saksi Fajri Pratama Putra Oktavian Als Fajri (dalam penuntutan terpisah), sedangkan sisanya masih Terdakwa simpan, adapun keuntungan yang Tedakwa dapat dari jual beli 15 (lima belas) gram Narkotika Jenis Shabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Saksi Fajri Pratama Putra Oktavian Als Fajri mendapatkan upah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu secara cuma-Cuma;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 21.12 WIB Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Fajri Pratama Putra Oktavian Als Fajri untuk mengantarkan dirinya membeli Narkotika Jenis Ganja, setelah disepakati selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Fajri Pratama Putra Pktavian Als Fajri pergi menemui Lukman (DPO) diKomplek Panorama Paredaise Pamulang Kota Tangerang Selatan, lalu setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Lukman (DPO) menyerahkan Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa, setelah selesai Terdakwa bersama dengan Saksi Fajri Pratama Putra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oktavian Als Fajri kembali pulang ke kosan dan setelah selesai Terdakwa memberikan uang sebesa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fajri Pratama Putra Oktavian Als Fajri serta Saksi Fajri Pratama Putra Oktavian Als Fajri dapat mengkonsumsi narkotika jenis ganja secara cuma-Cuma;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Fajri Pratama Putra Oktavian Als Fajri tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan Terdakwa sehari-hari
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4201/NNF/2022, pada tanggal 30 September 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4.4525 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4.6873 gram Berat netto seluruhnya **9,1398** gram, (*sisa hasil lab berat netto seluruhnya **9,0179** gram)*;
- 1 (satu) bungkus plastic buble wrap berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 22, 1600 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 2.7023 gram Berat netto seluruhnya **24,8623** gram, (*sisa hasil lab berat netto seluruhnya **23,9425** gram);*
- 1 (satu) buah timbangan digital merk camry;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A215 warna silver berikut simcardnya;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda berikut simcardnya.
- Uang Tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 jam 20.00 wib, Terdakwa FAHRU ROZI PRASTIYO alias PRAS menghubungi sdr. HASAN (DPO) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali dengan kesepakatan bila narkotika jenis shabu terjual baru Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kepada sdr. HASAN;
- Bahwa benar setelah disepakati selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengambil narkotika jenis shabu dengan sistema tempel yang sebelumnya diletakan di rumput depan rumah warga didaerah Karang Tengah, Ciledug Kota Tangerang Selatan, lalu setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke kamar kos Komplek PJMI di Jalan Bintaro Utama 3A Jurang Mangu Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya Terdakwa pecah menjadi beberapa paket untuk Terdakwa jual dan Terdakwa biasanya mengantar narkotika jenis shabu kepada pembeli dibantu oleh saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI;
- Bahwa benar sisanya masih Terdakwa simpan, adapun keuntungan yang tedakwa dapat dari jual beli 15 (lima belas) gram narkotika jenis shabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI mendapatkan upah mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 September 2022 jam 21.12 wib Terdakwa meminta bantuan kepada saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI untuk mengantarkan dirinya membeli narkotika jenis ganja, setelah disepakati selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi FAJRI PRATAMA PUTRA PKTAVIAN als FAJRI pergi menemui sdr. LUKMAN di Komplek Panorama Paredaise Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa benar setelah betemu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. LUKMAN menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, setelah selesai Terdakwa bersama dengan saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI kembali pulang ke kosan dan setelah selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FAJRI serta saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI dapat mengkonsumsi narkotika jenis ganja secara cuma-cuma;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 pukul 15.00 Wib, saat Terdakwa bersama dengan saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI sedang berada di kamar kos didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi RAMADHAN EM HASAN bersama dengan saksi EKA PERMADI P yang sebelumnya mendapat informasi kalau dikosan tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta kamar kost Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic buble wrap berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 22,1600 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,7023 gram, 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4,4525 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,6873 gram yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam lemari kecil yang berada di dalam kamar kos Terdakwa yang selanjutnya diambil dan diserahkan kepada petugas Kepolisian, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk camry, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A21S warna silver berikut simcardnya milik Terdakwa, sedangkan dari saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda berikut simcardnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI dalam penguasaan, narkotika jenis shabu serta dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4201/NNF/2022, pada tanggal 30 September 2022, menyimpulkan bahwa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,4525 gram, diberi nomor barang bukti 2160/2022/PF;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6873 gram, diberi nomor barang bukti 2161/2022/PF;

Berat netto seluruhnya **9,1398** gram, yang disita dan diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya **9,0179** gram).*

- 1 (satu) bungkus plastic buble wrap berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,1600 gram, diberi nomor barang bukti 2158/2022/PF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,6873 gram, diberi nomor barang bukti 2159/2022/PF;

Berat netto seluruhnya **24,8623** gram, yang disita dan diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya ***23,9425*** gram);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu:

KESATU:

- PERTAMA : Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- KEDUA : Pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

- KEDUA : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan kombinasi kesatu alternatif** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk dipertimbangkan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan *(natuurlijke persoon)* maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **FAHRU ROZI PRASTIYO alias PRAS** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang didukung dengan barang bukti diperoleh alat bukti petunjuk melalui fakta hukum di persidangan terungkap sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 jam 20.00 wib, Terdakwa FAHRU ROZI PRASTIYO alias PRAS menghubungi sdr. HASAN (DPO) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali dengan kesepakatan bila narkotika jenis shabu terjual baru Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kepada sdr. HASAN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar setelah disepakati selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengambil narkotika jenis shabu dengan sistema tempel yang sebelumnya diletakan di rumput depan rumah warga didaerah Karang Tengah, Ciledug Kota Tangerang Selatan, lalu setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke kamar kos Komplek PJMI di Jalan Bintaro Utama 3A Jurang Mangu Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya Terdakwa pecah menjadi beberapa paket untuk Terdakwa jual dan Terdakwa biasanya mengantar narkotika jenis shabu kepada pembeli dibantu oleh saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI;
- Bahwa benar sisanya masih Terdakwa simpan, adapun keuntungan yang tedakwa dapat dari jual beli 15 (lima belas) gram narkotika jenis shabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI mendapatkan upah mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 September 2022 jam 21.12 wib Terdakwa meminta bantuan kepada saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI untuk mengantarkan dirinya membeli narkotika jenis ganja, setelah disepakati selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi FAJRI PRATAMA PUTRA PKTAVIAN als FAJRI pergi menemui sdr. LUKMAN di Komplek Panorama Paredaise Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa benar setelah betemu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. LUKMAN menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, setelah selesai Terdakwa bersama dengan saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI kembali pulang ke kosan dan setelah selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI serta saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI dapat mengkonsumsi narkotika jenis ganja secara cuma-cuma;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 pukul 15.00 Wib, saat Terdakwa bersama dengan saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI sedang berada di kamar kos didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi RAMADHAN EM HASAN bersama dengan saksi EKA PERMADI P yang sebelumnya mendapat informasi kalau dikosan tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta kamar kost Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic buble wrap berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ganja dengan berat netto 22,1600 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,7023 gram, 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4,4525 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,6873 gram yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam lemari kecil yang berada di dalam kamar kos Terdakwa yang selanjutnya diambil dan diserahkan kepada petugas Kepolisian, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk camry, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A21S warna silver berikut simcardnya milik Terdakwa, sedangkan dari saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda berikut simcardnya;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI dalam penguasaan, narkotika jenis shabu serta dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4201/NNF/2022, pada tanggal 30 September 2022, menyimpulkan bahwa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,4525 gram, diberi nomor barang bukti 2160/2022/PF;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6873 gram, diberi nomor barang bukti 2161/2022/PF;

  Berat netto seluruhnya **9,1398** gram, yang disita dan diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya **9,0179** gram).*
  - 1 (satu) bungkus plastic buble wrap berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,1600 gram, diberi nomor barang bukti 2158/2022/PF;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,6873 gram, diberi nomor barang bukti 2159/2022/PF;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berat netto seluruhnya **24,8623** gram, yang disita dan diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya ***23,9425*** gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan kombinasi kesatu alternatif**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbanagkana **dakwaan kombinasi kedua tunggal** sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk dipertimbangkan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut::

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan *(natuurlijke persoon)* maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **FAHRU ROZI PRASTIYO alias PRAS** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang didukung dengan barang bukti diperoleh alat bukti petunjuk melalui fakta hukum di persidangan terungkap sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 pukul 15.00 Wib, saat Terdakwa bersama dengan saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI sedang berada di kamar kos didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi RAMADHAN EM HASAN bersama dengan saksi EKA PERMADI P yang sebelumnya mendapat informasi kalau dikosan tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta kamar kost Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic buble wrap berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 22,1600 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,7023 gram, 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4,4525 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,6873 gram yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam lemari kecil yang berada di dalam kamar kos Terdakwa yang selanjutnya diambil dan diserahkan kepada petugas Kepolisian, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk camry, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A21S warna silver berikut simcardnya milik Terdakwa, sedangkan dari saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda berikut simcardnya;
- Bahwa benar saat terdakwa membeli narkotika jenis ganja diantar oleh saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 21.12 wib bertempat di Komplek Panorama Paredaise Pamulang Kota Tangerang Selatan kepada sdr. LUKMAN (DPO) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI sebagai upah serta mengkonsumsi narkotika jenis ganja secara cuma-Cuma;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi FAJRI PRATAMA PUTRA OKTAVIAN als FAJRI dalam penguasaan, narkotika jenis shabu serta dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4201/NNF/2022, pada tanggal 30 September 2022, menyimpulkan bahwa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,4525 gram, diberi nomor barang bukti 2160/2022/PF;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6873 gram, diberi nomor barang bukti 2161/2022/PF;

  Berat netto seluruhnya **9,1398** gram, yang disita dan diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya **9,0179** gram).*
  - 1 (satu) bungkus plastic buble wrap berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,1600 gram, diberi nomor barang bukti 2158/2022/PF;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,6873 gram, diberi nomor barang bukti 2159/2022/PF;

  Berat netto seluruhnya **24,8623** gram, yang disita dan diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya ***23,9425*** gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi kedua tunggal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara dan/atau besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dan sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahru Rozi Prastiyo alias Pras** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjual dan membeli narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* dan *"memiliki dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fahru Rozi Prastiyo alias Pras** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4.4525 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4.6873 gram Berat netto seluruhnya **9,1398** gram, (*sisa hasil lab berat netto seluruhnya **9,0179** gram)*;
    2. 1 (satu) bungkus plastic buble wrap berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 22, 1600 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 2.7023 gram Berat netto seluruhnya **24,8623** gram, (*sisa hasil lab berat netto seluruhnya **23,9425** gram);*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 1 (satu) buah timbangan digital merk camry;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A215 warna silver berikut simcardnya;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda berikut simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Uang Tunai sebesar Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Mona Pandegirot, S.H., M.H., dan Raden Ari Muladi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Taslihiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri Didi Aditya Rustanto, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Rika Mona Pandegirot, S.H., M.H.	Samuel Ginting, S.H., M.H.
Raden Ari Muladi, S.H	

Panitera Pengganti,

Sri Taslihiyah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)